

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה סעדה
דן אילוז

פ/25/6319

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (אי-הכרה בלימודי רפואה שנערכו במדינות עוינות או ברשות הפלסטינית), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 4 1. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976¹, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) (1) לעניין סעיף קטן (ב)(2), המנהל לא יכיר בדיפלומה שנתנו אוניברסיטה או בית ספר לרפואה הנמצאים במדינה מהמדינות המנויות בסעיף 2 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954², או בשטחי המועצה הפלסטינית כהגדרתם בסעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952³, אם סבר כי במוסד מתקיימים גילויי הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁴, או תמיכה בהם, ורשאי הוא להתנות את מתן ההכרה כאמור בהשלמת לימודים או בתנאים אחרים, אם סבר שיש לעשות כן בנסיבות העניין.

(2) מבקש רישיון לעסוק ברפואה שהמנהל לא הכיר בדיפלומה שניתנה לו בשל הוראות פסקה (1), והוכיח להנחת דעתו של המנהל, כי לא היה בתכנים האמורים באותה פסקה משום השפעה מזיקה עליו, לא יחולו לגביו הוראות הפסקה האמורה."

תחולה 2. חוק זה יחול לעניין לימודי רפואה שהחלו ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו.

דברי הסבר

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 3.

³ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976, המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי להכיר באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה בחוץ לארץ, לעניין ההשכלה הרפואית הנדרשת לקבלת רישיון לעסוק ברפואה. בין המוסדות המוכרים כיום ללימודי רפואה בחוץ-לארץ ניתן למצוא גם מוסדות לימוד הנמצאים ברשות הפלסטינית: אוניברסיטת א-נג'אח בשכם ואוניברסיטת אל-קודס באבו דיס.

במוסדות אלו הסטודנטים חשופים להשקפות אנטי-ישראליות, לאנטישמיות ולגילויי הזדהות עם פעילות טרור. למשל, באוניברסיטת א-נג'אח, תא הסטודנטים של חמאס מקיים פעילות אינטנסיבית של הסתה לטרור ולשנאת ישראל. חצי שנה לפני מלחמת חרבות ברזל, אשר פרצה בעקבות הזוועות שביצע ארגון הטרור חמאס בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), תא הסטודנטים של חמאס ניצח בבחירות למועצת הסטודנטים של האוניברסיטה.

כמו כן, פורסם בתקשורת כי בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת אל-קודס נרשמו גילויי הזדהות עם פעילות טרור, כאשר בטקס סיום לימודי הרפואה הרופאים לעתיד שרו שיר הלל למחבל, רופא מג'נין, שהשתתף בירי לעבר חיילי צבא הגנה לישראל, עליו כתב מזכיר הפת"ח בג'נין: "איש התנועה שנהרג בעת שנלחם יחד עם לוחמי ההתנגדות".

הדעת אינה סובלת מצב שבו מדינת ישראל מאפשרת לסטודנטים לרפואה אשר מושפעים מגילויי הזדהות עם טרור לשוב לישראל כרופאים ולהעניק טיפול רפואי. מלבד הסיכון הביטחוני שיש בכך, זוהי גם איוולת מוסרית ממדרגה ראשונה.

לפיכך, מוצע כי המנהל לא יכיר בדיפלומה שנתנו אוניברסיטה או בית ספר לרפואה הנמצאים במדינה עוינת למדינת ישראל או בשטחי המועצה הפלסטינית, אם סבר כי במוסד מתקיימים גילויי הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, או תמיכה בהם. עם זאת, המנהל יהיה רשאי להתנות את מתן ההכרה בדיפלומה בהשלמת לימודים או בתנאים אחרים אם סבר שיש לעשות כן בנסיבות העניין. כמו כן, מוצע לקבוע כי במקרה שבו מבקש רישיון לעסוק ברפואה שהמנהל לא הכיר בדיפלומה שניתנה לו בשל כך שהתקיימו במוסד שבו למד גילויי הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור כאמור, הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא היו בתכנים האמורים משום השפעה מזיקה עליו, המנהל יהיה רשאי להכיר בדיפלומה שניתנה לו. עוד מוצע לקבוע, כי החוק המוצע יחול רק לגבי לימודי רפואה שהחלו ביום פרסומו או לאחריו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (פ/5824/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)